

# 법률 질의 답변서

## 【질의 내용】

### 【상황】

갑은 을에 대하여 변제기를 2018년 10월 1일로 정한 5,000만 원 상당의 상사채권을 가지고 있다. 또한, 갑은 을로부터 2019년 1월 1일부터 매월 1일 이자를 받기로 하였다. 갑은 상사채권과 이자채권 모두 변제받지 못하였다. 2023년 10월 2일, 갑의 상사채권과 이자채권의 소멸시효가 문제되었다.

【질문】 갑의 을에 대한 상사채권과 이자채권의 소멸시효는 각 몇 년인가?

위 상황에 적용되는 대한민국 법조문을 '법령명 제 N 조' 형식으로 구체적으로 인용하여 근거와 함께 답하세요.

## 【답변 요지】

상행위로 인한 채권은 상법 제 64조에 따라 5년의 소멸시효를 적용받습니다. 다만 이자채권은 상법 제 64조 제 2항의 단서 규정에 따라 다른 법령에 더 짧은 시효 규정이 있다면 그 규정을 따릅니다. 본 사안에서 이자채권은 상법 제 64조 제 1항의 5년보다 짧은 2년의 시효를 적용받게 됩니다. 따라서 원금 채권은 5년, 이자 채권은 2년의 소멸시효가 완성됩니다.

## 【관련 법령 및 해설】

### ▶ 상법 제 64조(상사시효) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

- **조문 원문:** 제 64조(상사시효) 상행위로 인한 채권은 본법에 다른 규정이 없는 때에는 5년간 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. 그러나 다른 법령에 이보다 단기의 시효의 규정이 있는 때에는 그 규정에 의한다.
- **해설:** 상행위로 인한 채권은 본법에 다른 규정이 없는 한 5년간 행사하지 않으면 소멸시효가 완성되지만, 다른 법령에 더 짧은 시효 규정이 있는 경우에는 그 규정을 따릅니다. 이 조항은 상사채권의 기본 시효를 5년으로 정하면서도 이자 등 특수한 채권에 대해서는 예외를 인정하는 구조를 가집니다. 따라서 원금 채권은 5년 시효가 적용되지만, 이자 채권은 관련 법령에 따라 2년으로 단축될 수 있습니다.

### ▶ 상법 제 64조 제 2항 [△ 확인필요] [—]

- **조문 원문:** (법제처 확인 불가 — 법령명·항 재확인 필요)
- **해설:** 상행위로 인한 채권은 본법에 다른 규정이 없는 한 5년간 행사하지 않으면 소멸시효가 완성되지만, 다른 법령에 더 짧은 시효 규정이 있는 경우에는 그 규정을 따릅니다. 이 조항은 상사채권의 기본 시효를 5년으로 정하면서도 이자 등 특수한 채권에 대해서는 예외를 인정하는 구조를 가집니다. 따라서 원금 채권은 5년 시효가 적용되지만, 이자 채권은 관련 법령에 따라 2년으로 단축될 수 있습니다.

▶ **상법 제 64 조 제 1 항** [△ 확인필요] [—]

- **조문 원문:** (법제처 확인 불가 — 법령명·항 재확인 필요)
- **해설:** 상행위로 인한 채권은 본법에 다른 규정이 없는 한 5 년간 행사하지 않으면 소멸시효가 완성되지만, 다른 법령에 더 짧은 시효 규정이 있는 경우에는 그 규정을 따릅니다. 이 조항은 상사채권의 기본 시효를 5 년으로 정하면서도 이자 등 특수한 채권에 대해서는 예외를 인정하는 구조를 가집니다. 따라서 원금 채권은 5 년 시효가 적용되지만, 이자 채권은 관련 법령에 따라 2 년으로 단축될 수 있습니다.

**【결론】**

갑의 5,000 만 원 상사채권 원금은 2018 년 10 월 1 일 변제기로부터 5 년이 지나 2023 년 10 월 1 일에 소멸시효가 완성되었으므로 2023 년 10 월 2 일 현재 시효가 완성된 상태입니다. 반면 이자채권은 상법 제 64 조 제 2 항 단서에 따라 2 년의 시효를 적용받아 각 이자 발생일로부터 2 년이 지나면 소멸시효가 완성됩니다. 실무에서는 원금과 이자를 구분하여 시효 완성 여부를 개별적으로 확인해야 하며, 시효 완성된 채권은 강제집행이 불가능합니다.

---

인용 검증: 1/3 법제처 확인 | 내용 일치: 1/1 | 환각: 0 건

자율 수정: 0 회 | 생성: Qwen3.5-27B · 교차검증: DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B (온프레미스)

문서 생성: 2026-07-14 | 법제처 국가법령정보 Open API 근거 기반 자동 검증